

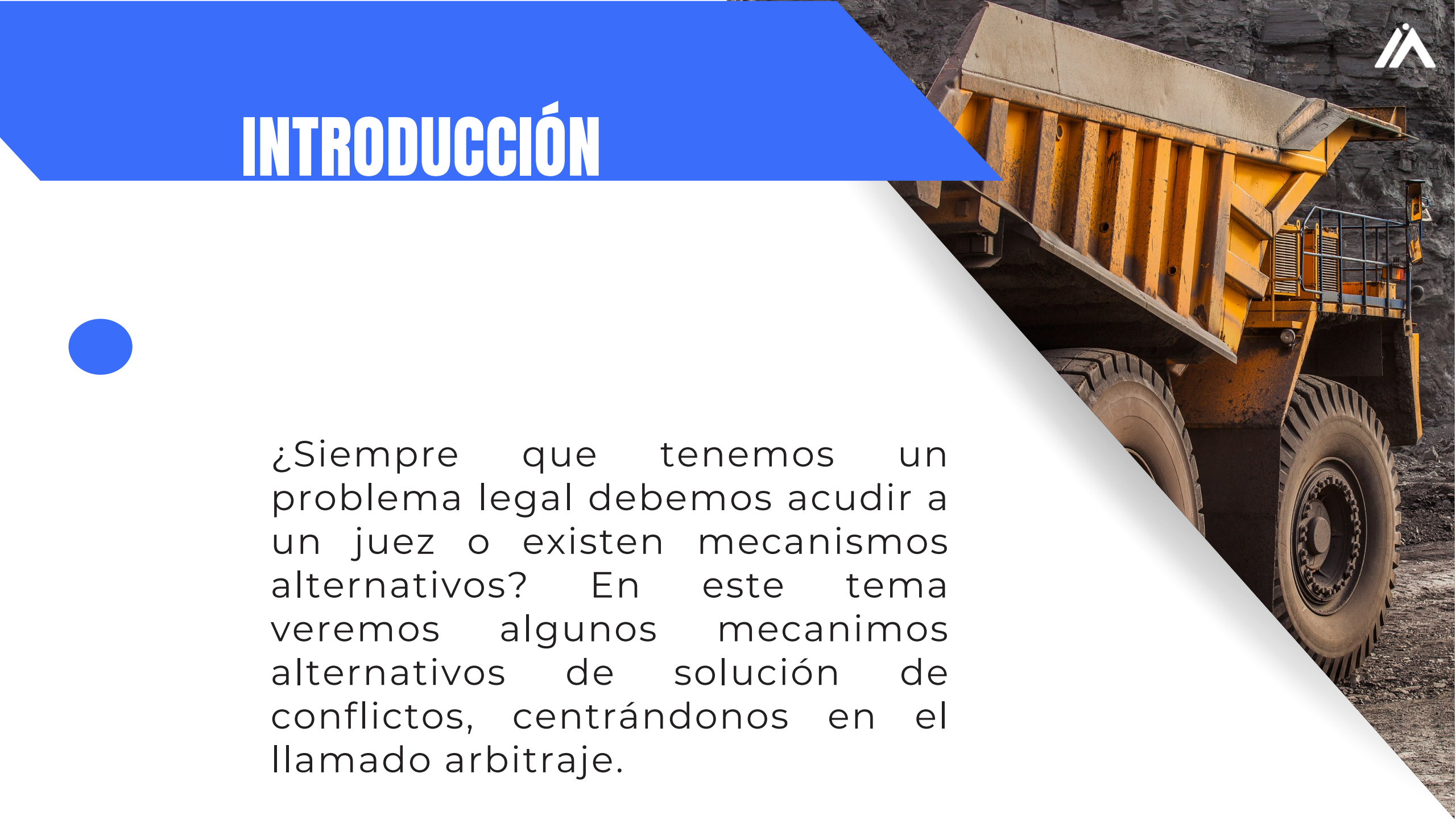
DIPLOMADO DE OPERACIONES MINERAS:
Estratégias y practices.

EDU MIN
Centro de Capacitación Especializado en Mineria, Industria y Negocios

Arbitraje en minería

Presentado por:
MG.Reginaldo Andía Navarro.

INTRODUCCIÓN



¿Siempre que tenemos un problema legal debemos acudir a un juez o existen mecanismos alternativos? En este tema veremos algunos mecanimos alternativos de solución de conflictos, centrándonos en el llamado arbitraje.



ÍNDICE

01 **Mecanismos alternativos de solución de conflictos.** Page 05 a 06

02 **Un problema pendiente: La consulta previa.** Page 07 a 13

03 **¿Qué es el arbitraje?** Page 14 a 15

04 **El arbitraje en el Perú** Page 16 a 24

05 **Normas aplicables aún cuando el arbitraje sea en el extranjero.** Page 25 a 39

Nuestro país tiene un antecedente de reclamación. Como consecuencia de los ataques sufridos por problemas sociales, en el 2020, la empresa canadiense Lupaka Gold presentó un reclamo (ARB/20/46) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) afirmando que el Estado Peruano no protegió su inversión al no resolver el bloqueo de las vías hacía sus instalaciones, pese a que formuló reiteradas solicitudes de asistencia a la policía, a los fiscales y diversos órganos del gobierno. Aún no se cuenta con una decisión sobre la controversia; sin embargo, lo que resuelva el Tribunal en este caso podría marcar una línea de reclamos contra el Estado Peruano.



https://icsid.worldbank.org/es/acerca

Mecanismos alternativos de solución de conflictos.



01 **Conciliación extrajudicial.**

02 Conciliación judicial.

03 Transacción extrajudicial.

04 Arbitraje.

¿Cómo nace el sometimiento a uno de los mecanismos alternativos?

El origen de estos mecanismos alternativos es básicamente voluntario, integrado en un contrato o en cualquier otra manifestación que evidencie de manera clara la voluntad de las partes.

Sin embargo, en otros casos el sometimiento a mecanismos alternativos resulta mandatorio por **expresa decisión del legislador**. Un ejemplo de esto es nuestra Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, el cual obliga a los particulares y a las entidades públicas a resolver las disputas derivadas de la ejecución de sus contratos a través de mecanismos alternativos de resolución de controversias, específicamente, a través de la conciliación y el arbitraje.



Un problema pendiente: La consulta previa.



Otra problemática, parecida más no igual, es la vinculada al procedimiento de consulta previa. El 5 de diciembre de 1993, el Estado Peruano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y cuyos acuerdos entraron en vigor en 1995. Pero fue recién en el 2011 que se reguló en nuestro país a través de la Ley N° 29785 y se reglamentó a través del Decreto Supremo Nº 001-2012-MC.

Este procedimiento también es aplicable al sector minero.

Sin embargo, no todo procedimiento minero está sujeto a la evaluación de consulta previa. La Resolución Ministerial N° 403-2019-MINEM/DM precisa qué actos administrativos están sujetos a consulta previa, mientras que, en el 2021, mediante Resolución Ministerial 254-2021-MINEM/DM, se modificó la oportunidad del inicio del procedimiento.

I-22227-19

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Resolución Ministerial N° 403-2019-MINEM/DM

Lima, 18 DIC. 2019

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Resolución Ministerial N° 254-2021-MINEM/DM

Lima, 23 JUL. 2021

Artículo 2.- Órgano a cargo de realizar el proceso de Consulta Previa

El órgano a cargo de realizar el proceso de consulta previa a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, es la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.

"Artículo 3.- Oportunidad de la Consulta Previa

El proceso de consulta previa se puede iniciar una vez emitida la certificación ambiental correspondiente, y hasta antes de la autorización de los procedimientos indicados en el artículo 1 de la presente norma, conforme al siguiente detalle:

a) *La Oficina General de Gestión Social inicia con las acciones correspondientes a la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios, previo pedido de remisión a la autoridad ambiental competente del instrumento de gestión ambiental aprobado que incluya información descrita por el titular minero respecto a la identificación de la posible afectación de derechos colectivos, conforme a lo dispuesto en la sexta disposición complementaria, transitoria y final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley N° 29785.*

b) *Presentada la solicitud correspondiente al procedimiento administrativo materia de consulta previa, la Dirección General de Minería solicita a la Oficina General de Gestión Social implementar el proceso de consulta previa, desde la evaluación de posibles afectaciones de derechos colectivos en adelante.*

En el caso de exploración minera, el proceso de consulta previa se inicia luego del Informe que determina que el ámbito geográfico del proyecto minero se encuentra dentro de los alcances de la Ley N° 29785, elaborado por la Dirección General de Minería, y hasta antes de la aprobación de la autorización de actividades de exploración."

"Artículo 3-A.- Excepcionalidad del proceso de la consulta previa

De manera excepcional a lo descrito en el artículo anterior, la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios podrá ser iniciada luego de admitido a evaluación el instrumento de gestión ambiental, que incluya información descrita por el titular minero respecto de dicha etapa, hasta antes de la presentación a la Dirección General de Minería de la solicitud de aprobación de los siguientes procedimientos:

- La autorización de construcción para el otorgamiento o modificación de la concesión de beneficio;

- La autorización para inicio/reinicio de las actividades de desarrollo, preparación, explotación (incluye plan de minado y botaderos) en concesiones mineras metálicas, no metálicas, y modificatorias; y,

- El otorgamiento o modificación de la concesión de transporte minero.

En estos casos, la Oficina General de Gestión Social elaborará un diagnóstico de información del área de influencia directa del proyecto descrito en dicho estudio ambiental presentado (en coordenadas UTM WGS84) y la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios, a fin de requerir a la autoridad de evaluación ambiental competente el instrumento de gestión ambiental en evaluación, en aquellos casos que exista información de presencia de posibles localidades que puedan formar parte de dichos pueblos".

Artículo 4.- Único proceso de consulta previa

Se realizará un sólo proceso de consulta previa, en caso el otorgamiento de la concesión de beneficio, la autorización de actividades de explotación (incluye plan de minado y botaderos) y la concesión de transporte minero, formen parte de un solo proyecto.

Pero… ¿Qué es el arbitraje?

El arbitraje es un modelo resolutorio heterocompositivo, de origen voluntario, que emerge del interés de las partes de someter un conflicto al conocimiento, trámite y decisión de un tercero neutral llamado árbitro.

El arbitraje, como medio de solución definitiva de controversias, es un mecanismo idóneo y eficiente en la búsqueda de modelos alternativos a la prestación del servicio de justicia. Por sus especiales características de economía, informalidad y celeridad, es ya una institución cuya dinámica es capaz de dar respuestas adecuadas a los litigantes.



Se ha dicho que es en la actualidad una verdadera necesidad del tráfico mercantil, por tratarse de un instrumento útil y eficaz para lograr una justa y rápida solución de los conflictos generados en múltiples relaciones y negocios jurídicos. Su práctica activa, en forma paralela a la actuación de los órganos jurisdiccionales de la justicia, produce fecundos frutos para los interesados, debido a la posibilidad de elección de árbitros idóneos en la cuestión de debate (especialización), como a la celeridad en el trámite y en mayor grado al nivel de predictibilidad de sus fallos, contribuyendo a dar mayor estabilidad a las reglas de juego.

EDU MIN
Centro de Capacitación Especializado en Mineria, Industria y Negocios

ARBITRAJE EN EL PERÚ

Arbitraje en el Perú

La Constitución de 1993 contiene algunos de sus artículos disposiciones referentes al arbitraje, los mismos que tienen como fuente, las contenidas en la Constitución de 1979.

Actualmente, la Ley General de Arbitraje, aprobada mediante Ley N° 26572 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5 de enero de 1996, sustituye las disposiciones que sobre esta materia tuvo la anterior ley general de arbitraje y a su vez las inicialmente contenidas en Código de Procedimientos Civiles de 1912 y posteriormente el Código Civil de 1984.



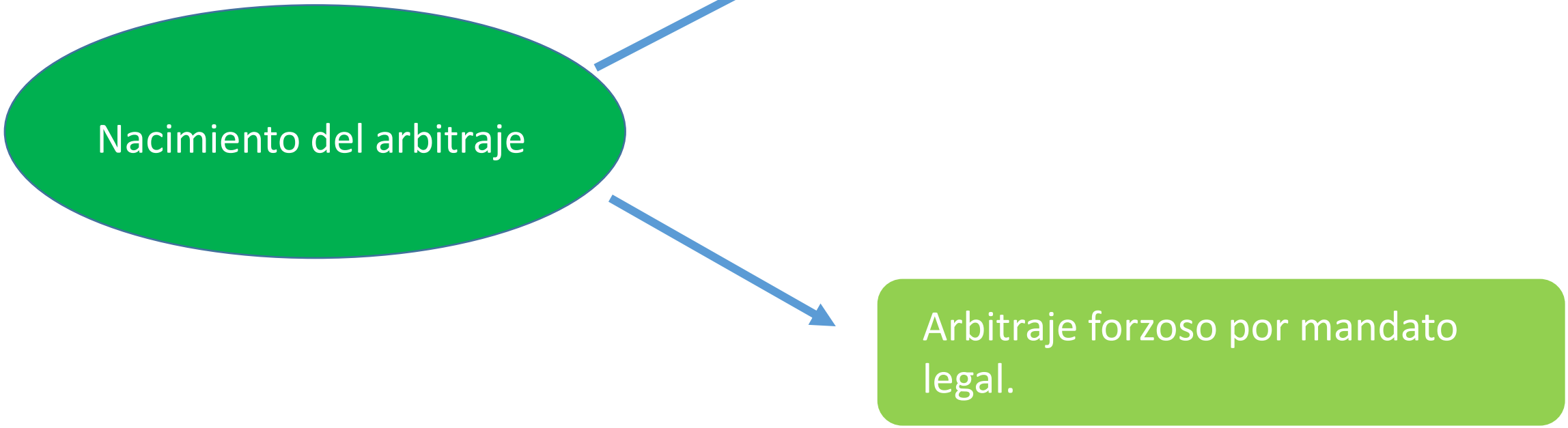
Reforzando el principio de independencia del fuero arbitral frente al Poder Judicial, el primer párrafo del artículo 62° dispone que las únicas formas de solucionar los conflictos derivados de la relación contractual son la vía arbitral o judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplado en la ley.

En tal sentido, el respeto a la independencia de esta jurisdicción, el artículo 18 de la Ley General de Arbitraje (Derogada) señalaba que los árbitros, en el ejercicio de sus funciones, no están sometidos a orden, disposición o autoridad alguna que menoscabe sus atribuciones

El arbitraje en el Perú tiene efecto obligatorio

artículo 83° de la **derogada** Ley General de Arbitraje establecía textualmente que "El laudo arbitral consentido o ejecutoriado tiene valor equivalente al de una sentencia y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes."

Incluso, este mismo artículo, a fin de reforzar el carácter obligatorio del Jaudo señalaba que "Si lo ordenado en el Jaudo no se cumple por la parte o partes a quienes corresponda hacerlo, el interesado podrá solicitar su ejecución forzosa ante el Juez Especializado en lo Civil del lugar de la sede del arbitraje que corresponda en la fecha de la solicitud, cuando no hubiera podido ser ejecutado por los propios árbitros o por la institución organizadora en rebeldía del obligado, con las facultades que aquellos o a ésta se le hubiesen otorgado o convenido."


Nacimiento del arbitraje
Arbitraje voluntario.
Arbitraje forzoso por mandato legal.

¿Cuál es la ley sobre arbitraje vigente en la actualidad ?

DECRETO LEGISLATIVO N° 1071 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2008)
(Modificado por Decreto Legislativo N° 1231 de fecha 26 septiembre 2015)

Artículo 1.

El presente Decreto Legislativo se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio peruano, sea el arbitraje de carácter nacional o internacional; sin perjuicio de lo establecido en tratados o acuerdos internacionales de los que el Perú sea parte o en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje, en cuyo caso las normas de este Decreto Legislativo serán de aplicación supletoria.



https://cdn01.pucp.education/carc/wp-content/uploads/2019/04/22214807/decreto-legislativo-n1071-2017.pdf

Artículo 2.- Materias susceptibles de arbitraje.

1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen.

2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones derivadas del convenio arbitral.

Artículo 4.- Arbitraje del Estado Peruano.

1. Para los efectos de este Decreto Legislativo, la referencia a Estado Peruano comprende el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y sus respectivas dependencias, así como las personas jurídicas de derecho público, las empresas estatales de derecho público, de derecho privado o de economía mixta y las personas jurídicas de derecho privado que ejerzan función estatal por ley, delegación, concesión o autorización del Estado.

2. Las controversias derivadas de los contratos y convenios celebrados entre estas entidades estatales pueden someterse también a arbitraje nacional.

3. El Estado puede someter a arbitraje nacional las controversias derivadas de los contratos que celebre con nacionales o extranjeros domiciliados en el país.

4. El Estado puede también someter a arbitraje internacional, dentro o fuera del país, las controversias derivadas de los contratos que celebre con nacionales o extranjeros no domiciliados en el país. 5. En caso de actividades financieras, el arbitraje podrá desarrollarse dentro o fuera del país, inclusive con extranjeros domiciliados en el país.

Artículo 5.- Arbitraje internacional.

1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a. Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración de ese convenio, sus domicilios en Estados diferentes.
b. Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste, está situado fuera del Estado en que las partes tienen sus domicilios.
c. Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha, está situado fuera del territorio nacional, tratándose de partes domiciliadas en el Perú.

2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, si alguna de las partes tiene más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más estrecha con el convenio arbitral.

EDU MIN
Centro de Capacitación Especializado en Mineria, Industria y Negocios

NORMAS A APLICARSE AÚN CUANDO EL ARBITRAJE SEA EN EL EXTRANJERO

Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial.

1. Para la asistencia judicial en la actuación de pruebas será competente el juez subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez especializado en lo civil del lugar del arbitraje o el del lugar donde hubiere de prestarse la asistencia. Cuando la prueba deba actuarse en el extranjero se estará a los tratados sobre obtención de pruebas en el extranjero o a la legislación nacional aplicable.

2. Para la adopción judicial de medidas cautelares será competente el juez subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez especializado en lo civil del lugar en que la medida deba ser ejecutada o el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia. Cuando la medida cautelar deba adoptarse o ejecutarse en el extranjero se estará a los tratados sobre ejecución de medidas cautelares en el extranjero o a la legislación nacional aplicable.

3. Para la ejecución forzosa del laudo será competente el juez subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez civil del lugar del arbitraje o el del lugar donde el laudo debe producir su eficacia.

5. Para el reconocimiento de laudos extranjeros será competente la Sala Civil Subespecializada en lo Comercial o, en su defecto, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del domicilio del emplazado o, si el emplazado no domicilia dentro del territorio peruano, del lugar donde tenga sus bienes o donde ejerza sus derechos.

6. Para la ejecución de laudos extranjeros debidamente reconocidos será competente el juez subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez civil, del domicilio del emplazado o, si el emplazado no domicilia dentro del territorio peruano, del lugar donde tenga sus bienes o donde ejerza sus derechos.

Artículo 13.- Contenido y forma del convenio arbitral.

1. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza.

2. El convenio arbitral deberá constar por escrito. Podrá adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente.

3. Se entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio.

4. Se entenderá que el convenio arbitral consta por escrito cuando se cursa una comunicación electrónica y la información en ella consignada es accesible para su ulterior consulta. Por “comunicación electrónica” se entenderá toda comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos. Por “mensaje de datos” se entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.

5. Se entenderá además que el convenio arbitral es escrito cuando esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte, sin ser negada por la otra.

6. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula de arbitraje constituye un convenio arbitral por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.

7. Cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la controversia será susceptible de arbitraje, si cumplen los requisitos establecidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho peruano.

Artículo 14.- Extensión del convenio arbitral. El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos.

Artículo 16.- Excepción de convenio arbitral.

1. Si se interpone una demanda judicial respecto de una materia sometida a arbitraje, esta circunstancia podrá ser invocada como excepción de convenio arbitral aun cuando no se hubiera iniciado el arbitraje.

2. La excepción se plantea dentro del plazo previsto en cada vía procesal, acreditando la existencia del convenio arbitral y, de ser el caso, el inicio del arbitraje.

3. La excepción de convenio arbitral, sea que se formule antes o después de iniciado el arbitraje, será amparada por el solo mérito de la existencia del convenio arbitral, salvo en el primer caso, cuando el convenio fuese manifiestamente nulo.

4. En el arbitraje internacional, si no estuviera iniciado el arbitraje, la autoridad judicial sólo denegará la excepción cuando compruebe que el convenio arbitral es manifiestamente nulo de acuerdo con las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral o las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia. No obstante, si el convenio arbitral cumple los requisitos establecidos por el derecho peruano, no podrá denegarse la excepción. Si estuviera iniciado el arbitraje, la autoridad judicial sólo denegará la excepción cuando compruebe que la materia viola manifiestamente el orden público internacional.

5. Las actuaciones arbitrales podrán iniciarse o proseguir, pudiendo incluso, a discreción del tribunal arbitral, dictarse el laudo, aun cuando se encuentre en trámite la excepción de convenio arbitral.

Artículo 45.- Colaboración judicial.

1. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con su aprobación, podrá pedir asistencia judicial para la actuación de pruebas, acompañando a su solicitud, las copias del documento que acredite la existencia del arbitraje y de la decisión que faculte a la parte interesada a recurrir a dicha asistencia, cuando corresponda.

2. Esta asistencia podrá consistir en la actuación del medio probatorio ante la autoridad judicial competente bajo su exclusiva dirección o en la adopción por dicha autoridad de las medidas concretas que sean necesarias para que la prueba pueda ser actuada ante el tribunal arbitral.

3. A menos que la actuación de la prueba sea manifiestamente contraria al orden público o a leyes prohibitivas expresas, la autoridad judicial competente se limitará a cumplir, sin demora, con la solicitud de asistencia, sin entrar a calificar acerca de su procedencia y sin admitir oposición o recurso alguno contra la resolución que a dichos efectos dicte.

4. En caso de actuación de declaraciones ante la autoridad judicial competente, el tribunal arbitral podrá, de estimarlo pertinente, escuchar dichas declaraciones, teniendo la oportunidad de formular preguntas.

Artículo 48.- Ejecución de medidas cautelares dictadas por el tribunal arbitral.

4. Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral cuyo lugar se halle fuera del territorio peruano podrá ser reconocida y ejecutada en el territorio nacional, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 75, 76 y 77, con las siguientes particularidades:

a. Se podrá denegar la solicitud de reconocimiento, sólo por las causales a, b, c y d del numeral 2 del artículo 75 o cuando no se dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso d. de este numeral.
b. La parte que pida el reconocimiento de la medida cautelar deberá presentar el original o copia de la decisión del tribunal arbitral, debiendo observar lo previsto en el artículo 9.
c. Los plazos dispuestos en los numerales 2 y 3 del artículo 76 serán de diez (10) días.
d. La autoridad judicial podrá exigir a la parte solicitante que preste una garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuando esa garantía sea necesaria para proteger los derechos de terceros. Si no se da cumplimiento, la autoridad judicial podrá rechazar la solicitud de reconocimiento.
e. La autoridad judicial que conoce de la ejecución de la medida cautelar podrá rechazar la solicitud, cuando la medida cautelar sea incompatible con sus facultades, a menos que decida reformular la medida para ajustarla a sus propias facultades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar, sin modificar su contenido ni desnaturalizarla.

Artículo 75.- Causales de denegación.

1. Este artículo será de aplicación a falta de tratado, o aun cuando exista éste, si estas normas son, en todo o en parte, más favorables a la parte que pida el reconocimiento del laudo extranjero, teniendo en cuenta los plazos de prescripción previstos en el derecho peruano.

2. Sólo se podrá denegar el reconocimiento de un laudo extranjero, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba:

a. Que una de las partes en el convenio arbitral estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho convenio no es válido, en virtud de la ley a la que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado al respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo.

b. Que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

c. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el convenio arbitral o contiene decisiones que exceden sus términos.

d. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes, o en defecto de tal acuerdo, que no se han ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje.

e. Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por una autoridad judicial competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictado ese laudo.

3. También se podrá denegar el reconocimiento de un laudo extranjero si la autoridad judicial competente comprueba:

a. Que según el derecho peruano, el objeto de la controversia no puede ser susceptible de arbitraje.
b. Que el laudo es contrario al orden público internacional.

4. La causa prevista en el inciso a. del numeral 2 de este artículo no supondrá la denegación del reconocimiento del laudo, si la parte que la invoca ha comparecido a las actuaciones arbitrales y no ha invocado la incompetencia del tribunal arbitral por falta de validez del convenio arbitral o si el convenio arbitral es válido según el derecho peruano.

5. La causa prevista en el inciso b. del numeral 2 de este artículo no supondrá la denegación del reconocimiento del laudo, si la parte que la invoca ha comparecido a las actuaciones arbitrales y no ha reclamado oportunamente ante el tribunal arbitral la falta de notificación del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o la vulneración a su derecho de defensa.

6. La causa prevista en el inciso c. del numeral 2 de este artículo no supondrá la denegación del reconocimiento del laudo, si éste se refiere a cuestiones sometidas al arbitraje que pueden separarse de las que no hayan sido sometidas al arbitraje.

7. La causa prevista en el inciso d. del numeral 2 de este artículo no supondrá la denegación del reconocimiento del laudo, si la parte que la invoca ha comparecido a las actuaciones arbitrales y no ha invocado la incompetencia del tribunal arbitral en virtud a que su composición no se ha ajustado al acuerdo de las partes o, en su defecto, a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; o no ha denunciado oportunamente ante el tribunal arbitral que las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo de las partes o, en su defecto, a la ley del país donde se efectuó el arbitraje.

8. Si se ha solicitado a una autoridad judicial competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictado el laudo, la anulación o suspensión del laudo extranjero, según lo previsto en el inciso e. numeral 2 de este artículo; la Corte Superior competente que conoce del reconocimiento del laudo, si lo considera procedente, podrá aplazar su decisión sobre dicho reconocimiento y, a petición de la parte que pida el reconocimiento del laudo, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue garantías apropiadas.

Artículo 76.- Reconocimiento.

1. La parte que pida el reconocimiento de un laudo extranjero deberá presentar el original o copia del laudo, debiendo observar lo previsto en el artículo 9. La solicitud se tramita en la vía no contenciosa, sin intervención del Ministerio Público.

2. Admitida la solicitud, la Corte Superior competente dará traslado a la otra parte para que en un plazo de veinte (20) días exprese lo que estime conveniente.

3. Vencido el plazo para absolver el traslado, se señalará fecha para la vista de la causa dentro de los veinte (20) días siguientes. En la vista de la causa, la Corte Superior competente podrá adoptar, de ser el caso, la decisión prevista en el numeral 8 del artículo 75. En caso contrario, resolverá dentro de los veinte (20) días siguientes.

4. Contra lo resuelto por la Corte Superior sólo procede recurso de casación, cuando no se hubiera reconocido en parte o en su totalidad el laudo.

Artículo 77. Ejecución.

Reconocido, en parte o en su totalidad el laudo, conocerá de su ejecución la autoridad judicial competente, según lo previsto en el artículo 68.

https://www.gob.pe/13934-arbitraje-popular

https://www.infobae.com/peru/2024/05/19/peru-derrota-a-minera-cerro-verde-en-litigio-ante-el-ciadi-por-us909-millones/

https://www.international-arbitration-attorney.com/es/mining-arbitrations/

https://www.bilaterals.org/?alerta-arbitraje-a-favor-de&lang=en

CONCLUSIONES



01 El arbitraje se puede dar en material minera nacional e internacional.

02 El arbitraje internacional otorga calidad de transparencia y confianza para los inversionistas extranjeros.

03 El laudo arbitral (decision final del arbitraje) puede ser observado, así como puede ser materia de cumplimiento para las partes.

BIBLIOGRAFÍA

01 Ena Carnejo Arroyo (2023)

LA MATERIA ARBITRAL EN LA NUEVA LEY DE ARBITRAJE Y EN LOS TRATADOS DE INVERSIÓN SUSCRITOS POR EL PERÚ.

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/E9E0482DDFC7129905257E2A0073E4C1/$FILE/Enacarnero.pdf

02 Alipio Montes de Oca Vidal (2013)

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/derecho/lumen_9/11.pdf

03 Gustavo Paredes Carbajal (2020)

Mecanismos Alternativos de Resolución de Disputas .

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/14533